茂名市茂南区茂名万汇石化交运有限公司“11•19”一般窒息事故调查报告

2021年11月19日13时50分许，位于我区红旗北路90号大院茂名万汇石化交运有限公司二分库内，发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约103万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、茂南石化工业园管理中心、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局城北派出所、区司法局、区总工会等单位有关人员组成的茂名市茂南区茂名万汇石化交运有限公司“11•19”一般窒息事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措

施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员情况

1.茂名万汇石化交运有限公司（以下简称万汇公司）；统一社会信用代码：91440900762923063H；法人代表：李志胜；注册日期：2004年5月27日；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营场所：茂名市红旗北路90号大院；经营范围：普通货运，危险货物运输[2类1项、2类2项、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、8类（仅准许运输：硫酸，发烟硫酸；硫酸废液；亚硫酸）、9类、3类、危险废物]，禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物，出租客运（以上许可经营项目按照有效的《道路运输经营许可证》许可项目经营），国内船务代理，货运代理，铁路运输代理，装卸搬运服务，水路运输代理，保险代理，物流服务，仓储理货，汽车租赁，物业租赁及管理，餐饮旅业服务，会展服务，旅游服务，广告设计、制作及发布，汽车维修及装饰，汽车及机电技术咨询服务，网络信息工程及服务，软件开发及服务，机械及零配件加工，机电设备维修（不含车辆配件加工及运输车辆维修），建筑工程施工总承包叁级，环保工程专业承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级（按照有效的《建筑业企业资质证》）。销售：机电产品、汽车配件、轮胎、润滑油、石蜡、防水材料、建筑材

料、消防器材、钢材、自动化仪表、电子产品、工矿机械配件、五金交电、劳保用品，化工产品和化工原料（不含危险化学品及易燃易爆物品），不带有储存设施经营（批发贸易经营）：硫磺、石油气[仅用于工业生产原料]、天然气[富含甲烷的、仅用于工业生产原料]、1,3-环戊二烯、正戊烷、环已烷、丙酮、丙烯、二甲氧基甲烷、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、苯、粗苯（混合苯）、甲苯、乙苯、甲醇、乙醇[无水]、1-丙醇、2-丙醇、2-丁酮、甲基叔丁基醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、煤焦油、磺化煤油、二甲苯异构体混合物、1,2,3-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、苯乙烯[稳定的]、正丁醇、环已酮、N,N-二甲基甲酰胺、松节油、3-甲基苯胺、蒽油乳剂、硫酸、盐酸、乙酸溶液[10%＜含量≤80%]、氢氧化钠、2-氨基乙醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、甲醛溶液（以上经营项目限石化物流中心凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；不带有储存设施经营（批发贸易经营）：石油气[仅用于工业生产原料]、天然气[富含甲烷的、仅用于工业生产原料]、氢、一氧化碳、甲烷、乙烷、正丁烷、丙烷、异丁烷、乙烯、丙烯、1，3-丁二烯[稳定的]、1，3-戊二烯[稳定的]、乙炔、二甲醚、氧[压缩的或液化的]、正戊烷（以上经营项目限运输分公司凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）。

2.关某，男，汉族，53岁，租赁万汇公司二分库4#仓库（煤

灰库）经营粉煤灰。

3.叶某弟，男，汉族，49岁，与关某合伙经营粉煤灰业务，双方各占收益的50%。

4.柯某福（死者），男，汉族，39岁，关某、叶某弟临时雇用工人，工资按350元/天结算。

5.林某秀，男，汉族，40岁，关某、叶某弟临时雇用工人，工资按350元/天结算。

（三）涉事仓库租赁情况

2020年9月28日，万汇公司与关某签订《使用合同》及《安全管理协议》，由万汇公司将二分库4#仓库（煤灰库）出租给关某用于存放及经营粉煤灰，租赁期自2020年10月1日至2022年9月30日止。双方签订的《安全管理协议》中明确了乙方在履行租赁合同过程中需负责自身生产经营的安全，在生产经营中如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方承担全部责任及损失；同时也明确了乙方聘请的从业人员和园区范围内使用的设备必须服从甲方的统一管理和指挥，严格遵守甲方规章制度，保证甲方园区内的秩序和安全。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于茂南石化工业园万汇公司二分库4#仓库（煤灰库），该仓库为砖混结构密闭式仓库，使用面积748平方米，高度约8米，仓库墙壁约6米高的位置每间隔5米左右设置一条

透气管，事故发生前储存粉煤灰约2800吨。仓库南边预留一个高约1米、宽约60厘米的出口，平时用木板封住出口，出库抽取粉煤灰时将木板切割开一个缺口，同时用直径为20公分的塑料软管与安装在仓库东面的吸尘机连接，把塑料软管从缺口处放进仓库内部，然后启动吸尘机将粉煤灰抽到防尘布袋塔，再流入散装水泥罐车里。入库时通过水泥罐车连接固定在仓库东面且入口在仓库顶部的两条三寸铁管将粉煤灰喷入仓库内部。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年11月19日8时许，关某电话联系柯某福，雇用其到茂南石化工业园万汇公司二分库4#仓库装粉煤灰，并让柯某福叫多一个工人过来。9时许，柯某福电话联系林某秀，约其一起过去茂南区装粉煤灰。9时30分许，柯某福到达林某秀家里，随后林某秀驾驶车辆搭载柯某福从吴川市浅水镇前往茂南石化工业园万汇公司二分库4#仓库。10时许，关某和叶某弟到达万汇公司二分库4#仓库，见到柯某福和林某秀已到现场，便开始安排两人工作。柯某福和林某秀先把仓库东面吸尘机旁边的杂草清理干净，然后将塑料软管（直径20公分）搬出来开始拼接。13时许，管道拼接完成，关某用手磨机将仓库出口的木板割开一个缺口（长约70厘米、宽约40厘米），发现有凝结成块的煤灰，林某秀用铁铲将凝结的煤灰凿开，把一条塑料软管从缺口处

放进仓库内部，随后叶某弟启动吸尘机将粉煤灰抽到防尘布袋塔，再流入仓库旁的散装水泥罐车里。为了防止仓库出口木板支撑不了太大的压力，柯某福和林某秀一起用手撑着木板，抽了约2分钟，柯某福去仓库东面和关某说吃饭时间到了，随后关某外出打包快餐，柯某福则返回仓库出口处继续用手支撑木板。又继续抽了二十几分钟，管道出来的粉煤灰量比较少，柯某福拿了一把锄头准备从仓库出口钻进仓库里面，林某秀提醒柯某福是否有危险，柯某福回答说没有关系，仓库里面上方已经没有什么粉煤灰了，就钻进仓库里面。柯某福用锄头捅了两三下粉煤灰后钻出来，叫林某秀拿了一块木板给他，用木板从仓库里面将管道上方的空隙挡住。大约两分钟后，仓库内频繁产生灰尘，林某秀便转身躲开灰尘。又过了大约10分钟左右，关某打包快餐回到作业现场，林某秀发现管道抽出来的粉煤灰量又少了，便用手沿着管道挖松仓库内的粉煤灰，边挖边喊柯某福，突然挖到了柯某福的腿部，意识到柯某福被困在仓库里面，就大声喊关某、叶某弟过来帮忙救人。由于出口被一块木板挡住，叶某弟找来手磨机把木板切割开，摸到柯某福的脚，与关某、林某秀三人合力将柯某福从仓库里面拉出来，把其脸上、嘴上和鼻子上的粉煤灰抹掉，用心肺复苏的方式对柯某福进行抢救，同时叶某弟拨打了120急救电话。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，在场人员林某秀大声喊关某和叶某弟过来帮忙救人，由于出入口给木板挡住，叶某弟找来手磨机把木板切割开，与关某、林某秀三人合力将柯某福从仓库里面拉出来，把其脸上、嘴上和鼻子上的粉煤灰抹掉，用心肺复苏的方式对柯某福进行抢救，同时叶某弟拨打了120急救电话。约10分钟左右，茂名市石化医院120救护车到达现场，经医护人员现场检查发现柯某福已经死亡。随后关某拨打了110电话进行报警。

事故发生后，茂南石化工业园管理中心、区应急管理局、露天矿街道办事处、市公安局茂南分局、城北派出所的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局于17时10分许向区府总值班室及市应急管理局上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、城北派出所、茂南石化工业园管理中心、露天矿街道办事处、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2021年11月22日，在茂南石化工业园管理中心和城北派出所的牵头协调下，关某、叶某弟积极与死者柯某福的家属进行协商并签订《补偿协议书》，由关某、叶某弟一次性给予死者家

属人民币102万元的经济补偿。目前，事故善后处理和补偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，死者柯某福，身份证号：440883********0812，属关某、叶某弟雇用工人；直接经济损失约103万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员柯某福安全意识淡薄，对作业场所存在的危险认识不足，在未采取安全防护措施的情况下，擅自进入仓库内部进行作业，被倾倒的粉煤灰压倒掩埋，最终窒息死亡。

（三）间接原因

1.关某、叶某弟对雇用工人安全生产教育和培训不到位，只对雇用工人进行了简单的口头安全教育，导致作业人员缺乏自我保护意识。

2.关某、叶某弟安全生产管理工作落实不到位，安全生产意识淡薄，作为作业现场管理人员，未能发现并制止柯某福擅自进入仓库作业的行为。

3.关某、叶某弟没有为雇用的工人提供必须的劳动防护用品，没有做好安全防护措施。

（三）事故性质

经初步调查认定，茂名万汇石化交运有限公司“11·19”一般窒息事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）茂南石化工业园管理中心。茂南石化工业园管理中心作为功能区管理部门，成立安全生产工作领导小组，制定管理园区的各项规章制度，定期召开安全生产布置会，对园区安全生产形势作出研判和工作部署。结合各时期、各阶段的中心工作，认真落实区委、区政府、区应急管理局等关于安全生产工作的文件精神，定期对园区内各企业进行安全隐患排查，督促自查中问题的整改，积极配合各相关部门对园区企业安全生产联合检查工作，履行了日常安全监管职责。

（二）茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2021年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2021〕5号）（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，截至该事故发生之日前，茂名市茂南区应急管理局已对该行业的同类企业开展了相关的监督检查，履行了综合监管职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.万汇公司建立了安全管理体系，建立健全了全员安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程，定期组织员工开展安全培训教育、应急演练，加强隐患排查整治工作，督促、检查安全生产工作，与关某签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产管理职责，事发当天安排人员对仓库区域作业现场进行了巡查检查，对公司园区的安全生产工作进行了统一协调和管理，已履行安全生产管理责任，建议免予责任追究。

（二）对事故责任人的处理建议

1.关某，对其雇用工人安全生产教育和培训不到位，只对雇用工人进行了简单的口头安全教育，导致作业人员缺乏自我保护意识；安全生产管理工作落实不到位，安全生产意识淡薄，作为作业现场管理人员，未能发现并制止柯某福擅自进入仓库作业的行为；没有为雇用的工人提供必须的劳动防护用品，没有做好安全防护措施。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定对其进行处罚。

2.叶某弟，作为业务合伙人，对雇用工人安全生产教育和培训不到位，只对雇用工人进行了简单的口头安全教育，导致作业人员缺乏自我保护意识；安全生产管理工作落实不到位，安全生

产意识淡薄，作为作业现场管理人员，未能发现并制止柯某福擅自进入仓库作业的行为；没有为雇用的工人提供必须的劳动防护用品，没有做好安全防护措施。对事故负有连带责任，建议由其与合伙人关某协商承担处罚责任。

3.李志胜，万汇公司法人代表，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，召开安全生产会议，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，指示公司立即启动应急救援预案，要求公司各部门全力开展救援处置工作，采取有效措施，积极做好各项救护及善后工作。其履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）关某、叶某弟要深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，要强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，提高安全防范意识，遵从安全操作规程，防止同类型事故的发生。

（二）万汇公司要落实企业安全主体责任，加强对安全生产工作的统一协调、管理，定期对所出租的仓库进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，同时要以该事故为案例，组织各仓库承租人及公司员工召开安全生产警示教育活动，认真总结事故发生的原因，汲取事故教训，督促各仓库承租负责人加强对员工的安全生产教育和培训，使从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和作业场所风险，提高安全防范意识，加强安全管理，做好安全防范措施，杜绝各类生产安全事故的发生。

（三）各镇（街）、各部门要切实履行监管责任，督促生产经营单位建立健全企业安全生产责任制和管理制度，加强安全生产宣传教育，强化生产经营单位及相关人员的安全生产意识；落实工作措施，进一步加强执法检查力度，特别是加大对工贸行业的执法检查，全面排查安全隐患，重点打击和整治各种违规违章作业行为，对安全管理措施落实不到位、隐患整改不落实的生产经营单位依法实施行政处罚或者行政强制措施，彻底消除事故苗头。